

А. И. Бастрыкин

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебное пособие

Издание второе, дополненное

Москва

2019

УДК 343.9
ББК 67.52
Б 27

Автор:

А. И. Бастрыкин, Председатель Следственного комитета РФ,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

Б 27

Бастрыкин, А. И.

Криминалистика: учеб. пособие / А.И. Бастрыкин. 2-е изд., доп., М., 2019. — 506 с.

ISBN 978-5-6041189-0-0

Издание предназначено для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры. Рекомендуется преподавателям юридических вузов и практическим работникам правоохранительных органов.

УДК 343.9
ББК 67.52

ISBN 978-5-6041189-0-0

© Бастрыкин А. И., 2019

Содержание

РАЗДЕЛ I Введение в науку	5
Глава 1 Предмет криминалистики	5
Глава 2 Задачи и система криминалистики. Связь криминалистики с другими науками	13
Глава 3 Методы криминалистики	23
Глава 4 История криминалистики	29
Глава 5 Криминалистика за рубежом	39
Глава 6 Розыск	50
Глава 7 Розыск обвиняемого	57
Глава 8 Розыск имущества	67
Глава 9 Международный розыск преступников	74
РАЗДЕЛ II Криминалистическая техника	96
Глава 10 Общие положения криминалистической техники	96
Глава 11 Криминалистическая идентификация	114
Глава 12 Общие положения трасологии	140
Глава 13 Виды следов, изучаемых трасологией	146
Глава 14 Судебная баллистика	172
Глава 15 Техничко-криминалистическое исследование документов	194
Глава 16 Криминалистическое исследование письма	202
Глава 17 Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись	240
Глава 18 Судебная фоноскопия	276
Глава 19 Криминалистическое отождествление человека по внешним признакам	284
Глава 20 Криминалистическая регистрация	295
РАЗДЕЛ III Криминалистическая тактика	321
Глава 21 Тактика осмотра	321
Глава 22 Криминалистические версии, основы планирования и организации криминалистической деятельности	339

РАЗДЕЛ IV Методика расследования преступлений	359
Глава 23 Расследование убийств	359
Глава 24 Особенности расследования сексуально-садистских убийств.	378
Глава 25 Расследование убийств, совершенных по найму	397
Глава 26 Расследование изнасилований.	415
Глава 27 Расследование должностных преступлений	430
Глава 28 Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности	443
Глава 29 Расследование преступных нарушений правил безопасности труда	450
Глава 30 Расследование поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности	460
Глава 31 Расследование уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.	471
Краткий криминалистический словарь-справочник	479
Список литературы. Краткий указатель	504

РАЗДЕЛ I Введение в науку

Глава 1

Предмет криминалистики

Широкое исследование научной природы криминалистики вызвало к жизни многочисленные ее определения. На наш взгляд, в этом нет ничего отрицательного. Нельзя согласиться с теми, кто выдвигал собственное определение криминалистики и исключают правомерность существования иных ее определений. Такой подход противоречит закономерностям развития научного знания.

В самом деле, рассматривая криминалистику как предмет познания, мы должны объективно признать возможность существования многочисленных ее определений. Конспектируя гегелевскую науку логики, В.И. Ленин писал: «Дефиниций может быть много, ибо много сторон в предметах» и приводил далее высказывание Гегеля: «Чем богаче определяемый предмет, т.е. чем больше различных сторон представляет он для рассмотрения, тем более различными могут быть выставляемые на основе их определения».¹

Криминалистику можно рассматривать и как научное понятие. Конечно, понятие — это итог познания предмета или явления. Ф.Энгельс указывал, что понятия — это «результаты, в которых обобщаются данные... опыта». Но в то же время понятие не является сразу в готовом, окончательном виде. «Человек, — писал В.И. Ленин, — не может схватить, отразить, отобразить природы всей полностью, ее «непосредственной цельности», он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира».²

Указанным закономерностям подчиняется и процесс формирования понятия криминалистики. Каждое новое ее определение (научная дефиниция), указывая на новые существенные признаки, является еще одной ступенькой к познанию криминалистики и, значит, еще одним шагом к ее научному понятию — итогу этого понятия.

Наконец, криминалистику можно рассматривать и как систему научного знания, развитие которой подчиняется общим диалектическим законам познания. Одним из них является закон постоянного развития теоретического знания, процесс углубления и уточнения его истинности. Согласно этому закону в зависимости от уровня познания могут исследоваться и те явления, сущность которых уже в некоторой степени познана. В этом случае познают-

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 216.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 164.

ся коренные и более общие закономерности объекта познания, глубже раскрывается его сущность, а познание движется от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т.д.

Характеризуя этот процесс, В.И. Ленин писал: «Отдельное бытие (предмет, явление etc) есть (лишь) одна сторона (истины). Для истины нужны еще другие стороны действительности, которые тоже лишь кажутся самостоятельными и отдельными... Лишь в их совокупности (*zusammen*) и в их отношении (*beziehung*) реализуется истина».¹

Таким образом, развитие и углубление научного знания, в том числе и развитие криминалистического знания, происходит путем его «качественного развития... а значит, соединением многообразных абстрактных определений в единую теоретическую целостность».²

Итак, движение к знанию о том, что такое криминалистика, возможно единственным путем — путем выявления новых ее сторон, которые находят свое выражение во вновь создаваемых дефинициях. С этой точки зрения множественность определений криминалистики — закономерный, нормальный этап ее развития. Возведение же в ранг абсолюта одного из определений — явление ненормальное, противоестественное.

По тому, какую сторону криминалистики отражает (отображает) то или иное ее определение, они могут быть условно разделены на несколько групп.

Прежде всего, может быть выделена группа определений, которые отражают закономерности развития самой криминалистики и научных представлений о ее природе. На эту функцию криминалистики указывает И.Ф. Крылов: «Дававшиеся в разное время определения предмета криминалистики, — пишет он, — отражали разные этапы развития ее теории и практики».³ Проследивая развитие научных представлений о природе криминалистики, Р.С. Белкин также связывает этот процесс с разработкой тех или иных ее определений.⁴

И действительно, определения Г.Ю. Маннса и Е.У. Зицера соответствуют тому этапу развития криминалистики, когда она рассматривалась как техническая или естественно-прикладная наука.

Появившееся позднее определение П.И. Тарасова-Родионова знаменовало собой появление и распространение взглядов на криминалистику как на науку двойственной природы — естественно-техническую и уголовно-правовую.

Наконец, определения С.П. Митричева, А.И. Винберга, Г.Б. Карновича являются результатом появления в 1952–1955 годах представлений о криминалистике как о юридической науке.⁵

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 178.

² Диалектика научного познания. Очерк диалектической логики. М., 1978. С. 156.

³ Криминалистика. Л., 1976. С. 5.

⁴ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1. С. 75–81.

⁵ Предмет советской криминалистики и ее место в системе юридических наук. Обзор итогов дискуссии в ВНИИ криминалистики. — Советская законность. 1952. №3.

Среди определений криминалистики могут быть выделены и такие, которые определяют эту отрасль знаний с точки зрения результата ее научных исследований — тех средств, приемов и методов, которые разрабатываются криминалистической наукой. К таким определениям относится, например, так называемое традиционное определение криминалистики, сформулированное в 1950 году.

Могут быть названы определения, отражающие связь криминалистики с уголовным процессом и характеризующие ее как науку, изучающую систему приемов и средств работы с доказательствами. К таким определениям может быть, в частности, отнесено определение С.П. Митричева.¹

Существуют определения, характеризующие криминалистику с точки зрения целей этой науки. Имеются определения, указывающие на связь криминалистики с естественными и техническими науками, указывающие на использование криминалистикой данных физики, химии, механики, биологии, психологии, логики, науки управления и других.

Наконец, почти во всех определениях криминалистика характеризуется как наука, неразрывно связанная с требованиями уголовно-процессуального закона.

Разумеется, эта своего рода классификация носит условный характер. Большинство определений криминалистики характеризуют эту науку одновременно и по целям и по разрабатываемым ею методам, и по неразрывной связи с требованиями уголовно-процессуального закона и т.д. Вместе с тем произведенная группировка наглядно подтверждает мысль о том, что каждое из большинства существующих определений криминалистики, характеризуя одну или несколько из ее многочисленных сторон, являет собой определенный вклад в процесс ее познания.

Вышеизложенное может создать впечатление, будто мы отрицаем необходимость однозначности в понимании природы криминалистической науки. Однако это не так. Однозначность и определенность здесь необходимы. Но речь идет не о науке вообще. Единообразным, однозначным должно быть понимание составных элементов науки. Правильно поступает Ф.Ю. Бердичевский,² который различает в криминалистике объект исследования, предмет науки, ее методологию и содержание. Понимание именно этих элементов науки должно быть единым.

В этой четырехзвенной системе ведущее место принадлежит предмету науки. Именно он отграничивает криминалистику от смежных наук, имеющих единый с криминалистикой объект исследования, и определяет все другие ее элементы. В силу этого представление о предмете криминалистики долж-

¹ Митичев С.П. Предмет советской науки криминалистики и ее место в системе юридических наук. — Социалистическая законность. 1952. №3. С. 19.

² Бердичевский Ф.Ю. О предмете и понятийном аппарате криминалистики. — Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 24. С. 136.

но быть единым. С этой точки зрения одно из многочисленных достоинств концепции Р.С. Белкина о предмете криминалистики приобретает особую важность: Р.С. Белкин постоянно и последовательно говорит именно о предмете криминалистики, как об основном понятии, отражающем ее научную природу.¹

Другим важным достоинством определения предмета криминалистики, как и всей концепции Р.С. Белкина в целом, — и это признано большинством криминалистов — является указание на то, что криминалистика как наука изучает определенные закономерности. Но даже среди сторонников Р.С. Белкина, в принципе разделяющих его подход, нет единства в вопросе о том, каковы эти закономерности, действительно ли это закономерности работы с доказательствами. Показательно, что Ю.И. Краснобаев, в соавторстве с которым Р.С. Белкин в 1867 г. сформулировал принципиально новое определение криминалистики, спустя десятилетие, отнес к предмету криминалистики закономерности иного рода.²

Главным пунктом, по которому определение Р.С. Белкина подвергается критике, является указание на то, что криминалистика изучает закономерности возникновения доказательств и работы с ними. В этой связи А.А. Эксархопуло вполне обоснованно считает, что в этом случае в криминалистике неправомерно используется понятийный аппарат уголовного процесса. Думается, что в данном случае вообще происходит неправомерное перемещение понятия уголовного процесса в криминалистику.³

Неслучайно именно эта часть концепции Р.С. Белкина, которая трактуется по существу об уголовно-процессуальных закономерностях возникновения доказательств и работы с ними, выглядит наиболее слабо. В самом деле, утверждения о том, что криминалистика исследует «специальные, меньшей общности, более конкретные закономерности формирования доказательственной информации» или что предметом криминалистики являются «криминалистически» интерпретированные закономерности работы с доказательствами, являются менее убедительными, чем доводы, направленные против этих положений.

Одна из разграничительных «линий» между наукой уголовного процесса и криминалистики может быть выражена, на наш взгляд, следующим образом. Если наука уголовного процесса изучает явления и закономерности правовой реальности (уголовно-процессуальные правовые нормы, правоотношения и, в частности, закономерности доказывания), то криминалистика изучает, главным образом, явления и закономерности объективной реальности.

¹ *Белкин Р.С.* Курс советской криминалистики. Т. 1. М., 1977. С. 14–18.

² *Краснобаев Ю.И.* Понятие предмета советской криминалистики — «XXV съезд КПСС и актуальные вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел». Волгоград, 1977. С. 96. Его же: Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики. Волгоград, 1979. С. 77.

³ *Эксархопуло А.А.* Понятие криминалистических объектов. «Правоведение», 1979. №1.

В принципе мысль о том, что криминалистика изучает явления и закономерности объективной действительности, является не новой. В 1923 году И.Н. Якимов писал,¹ что криминалистика должна иметь своим предметом «те изменения в природе и соотношении материальных вещей, которые являются следствием приложения к ним преступной воли. Мысль о том, что криминалистика изучает закономерности объективной действительности, высказывалась в 1938 году и Б.М. Шавером.

В настоящее время наиболее последовательной в этом отношении является позиция А.А. Эйсмана, который пишет: «...объектами изучения криминалистики являются: взаимосвязи и взаимодействия материальных объектов (сфера криминалистической техники) и взаимодействия и отношения людей (сфера тактики и частной методики).

Близкими к этому являются позиции В.Я. Колдина и Р.Г. Домбровского.

Предметом уголовно-процессуального права, — пишет В.Я. Колдин, — является структура правоотношений, складывающихся в сфере деятельности государственных органов по расследованию и рассмотрению в суде уголовных дел, криминалистики — структура информационно-познавательной деятельности по раскрытию, расследованию преступлений. К сожалению, В.Я. Колдин не объяснил, что следует понимать под информационно-познавательным процессом. Но, очевидно, что этим обозначается деятельность, направленная на познание определенных явлений объективной действительности с целью получения информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений.

По мнению Р.Г. Домбровского, между способами подготовки, совершения и укрытия преступления и криминалистическими приемами существует определенная зависимость, связи, которые Р.Г. Домбровский именует криминалистическими отношениями. Эти криминалистические отношения, по его мнению, являются разновидностью общественных отношений, изучаются криминалистикой и должны быть отнесены к ее предмету.

Достоинством этой концепции, на наш взгляд, является то, что Р.Г. Домбровский относит к предмету криминалистики явления не правовой, а объективной реальности, — отношения между людьми в борьбе с преступностью, а не соотношения между стадиями процесса доказывания.

В то же время эта позиция нуждается в двух серьезных уточнениях. Нельзя ограничивать отношения, составляющие предмет криминалистики, только отношениями между правонарушителем и следователем и связывать их только со способом совершения и сокрытия, с одной стороны, и криминалистическими приемами — с другой. Представляется, что эти отношения гораздо разнообразнее и более содержательны.

¹ Якимов И.Н. Наука раскрытия преступлений (методологический очерк). Рабоче-крестьянская милиция. 1923. №23. С. 49.

Кроме того, общественные отношения, складывающиеся в результате взаимодействия людей, определяются их поведением. Поэтому более правильно говорить, что криминалистика изучает не собственно криминалистические отношения, а закономерности действий, поведения людей, вступающих в эти отношения.

О том, что криминалистика изучает закономерности объективной действительности, говорит и Р.С. Белкин. Однако предлагаемая им концепция вызывает по крайней мере два критических замечания.

Во-первых, нельзя согласиться с тем, что все закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой, по существу сводятся ими к закономерностям отражения. Отражение — это общее, но не единственное свойство материи; это основная, но не единственная объективно существующая закономерность процесса познания.

Во-вторых, нельзя согласиться с тем, как Р.С. Белкин характеризует связь между процессом отражения с одной стороны и доказательствами с другой.

Так, Р.С. Белкин полагает, что доказательства «возникают при совершении преступления, сопутствуют противоправному событию. При этом доказательства возникают неизбежно, а сам процесс их возникновения носит закономерный характер». В другом месте Р.С. Белкин пишет: «Возникнув, доказательство становится объективно существующим явлением материального мира. Его существование, как и существование любого явления, обусловлено и объективными закономерностями действительности».

Однако, как известно, при совершении преступления возникают не доказательства, а следы преступления — изменения в объектах материального мира. Эти изменения, или следы, могут стать, а могут, в силу целого ряда причин, и не стать доказательствами. Что же касается возникновения и существования доказательств, то эти процессы обусловлены и подчинены закономерностям не объективной, а правовой реальности — в частности, требованиям уголовно-процессуального закона, который называет условия, лишь при выполнении которых те или иные фактические данные могут быть признаны доказательствами. Изменяется закон — могут измениться и понятия доказательств, и правила доказывания. Иначе и быть не может, ведь доказательство — это правовая и научная абстракция, а следы преступления — это явления объективной реальности.

Итак, предметом криминалистики являются явления и закономерности объективной реальности. Однако, с одной стороны, в силу малоизученности, а с другой стороны, в силу их многообразия эти закономерности могут быть охарактеризованы в настоящее время лишь в самых общих чертах.¹

¹ О многообразии явлений, фактов и закономерностей объективного мира, изучаемых криминалистикой, хорошо пишет И.Ф. Крылов: «Ни один оперативный работник милиции, следователь, судья, прокурор или эксперт не знают сегодня, с какими вопросами они могут столкнуться завтра. Может быть, это будут вопросы альпинизма в связи с гибелью в горах спортсмена, может быть, филателии в связи с делом о подделке или хищении редких почтовых марок. А может быть, им придется заниматься изучением действия ядов по делу

С точки зрения сферы их действия закономерности криминалистики могут быть разделены на два вида: а) закономерности развития природных явлений и изменений объектов материального мира; б) закономерности человеческого поведения.

Понятно, что сами по себе эти закономерности в силу своего чрезвычайно общего характера не могут точно обозначить предмет криминалистики. Однако в настоящее время могут быть предложены лишь два критерия, отграничивающих закономерности, изучаемые этой наукой.

Во-первых, криминалистика изучает лишь те закономерности в природе и поведении людей, которые, в свою очередь, находятся в объективной, закономерной связи с явлениями преступлений. При этом последние рассматриваются и как волевые акты, и как определенные изменения материальной среды, например, умышленные действия преступника, закономерно приведшие к преступному результату; закономерно образовавшиеся материальные следы преступления и т.д.

Во-вторых, указанные закономерности изучаются лишь в той мере, в какой они, в свою очередь, позволяют определить закономерности действий по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Так, например, соматические свойства человека (рост, длина конечностей и т.д.) сами по себе не представляют интереса для криминалистики, а составляют предмет науки биологии.

Однако изучение закономерных связей, существующих между теми же соматическими свойствами преступника и способами совершения преступления, а также закономерности использования этих объективных связей входят в предмет криминалистики. Таким образом, еще одну группу закономерностей, изучаемых криминалистикой, составляют закономерности использования познанных явлений и законов в природе и поведении людей с целью раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Исходя из такой характеристики закономерностей криминалистики, ее предмет, суммируя сказанное, на данном этапе и в самом общем виде можно определить следующим образом: криминалистика изучает законы развития природных явлений и человеческого поведения, объективно, закономерно связанных с преступлением, с целью определения закономерностей, которым должна подчиняться деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

С целью конкретизации закономерности криминалистики могут быть охарактеризованы и с точки зрения их общности.

По этому критерию, во-первых, могут быть выделены общие закономерности развития природы и человеческого поведения. Они, как правило, устанавливаются и изучаются не криминалистикой, а другими науками о природе и человеке (биологией, химией, психологией и т.д.). Но в отдельных случаях,

когда практика борьбы с преступностью требует установления той или иной закономерности в природе и поведении людей, которой хотя и носит общий характер. Не изучена другими отраслями науки, она становится предметом криминалистического изучения. Так, например, неизменяемость, восстанавливаемость и индивидуальность папиллярных узоров — закономерности, безусловно, биологического характера. Но именно криминалистическое изучение свойств папиллярных узоров, проводимое с целью выяснить, могут ли эти узоры использоваться в целях идентификации преступников, ускорило почти одновременное установление названных закономерностей В. Гершемом, Г. Фолдсом и Ф. Гальтоном.¹

Во-вторых, в предмет криминалистики входят собственно криминалистические закономерности. Примером таких закономерностей может служить закономерная связь, существующая между психическими или профессиональными свойствами преступника и характером совершенного преступления, а также способами его совершения и укрытия.

От закономерностей общего характера собственно криминалистические закономерности отличаются, по крайней мере, тремя признаками: 1) криминалистические закономерности изучаются только криминалистикой и не представляют непосредственного интереса для других наук; 2) используются для выявления закономерностей деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений; 3) всегда представляют собой связь явлений, находящихся, в свою очередь, в объективной прямой или опосредованной, но всегда закономерной, связи с событием преступления.

Такова самая общая характеристика закономерностей, входящих в предмет криминалистики. Разумеется, она должна дополняться, уточняться и совершенствоваться.

¹ Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. С. 18–19.

Глава 2

Задачи и система криминалистики. Связь криминалистики с другими науками

Задачи, стоящие перед криминалистической наукой, можно разделить на общие и частные.

Первая и самая важная задача криминалистики вытекает из задач уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

Защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

В ст. 6 УПК РФ указывается, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергнут уголовному преследованию.

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, состоит в том, что в ходе уголовного судопроизводства принимаются исчерпывающие меры, обеспечивающие реализацию всех процессуальных возможностей лиц, которым в результате преступления был причинен вред.

Данное правило непосредственно вытекает из закрепленного в ст. 52 Конституции РФ положения, в соответствии с которым права потерпевших от преступления охраняются законом, а на государство возложена обязанность обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Криминалистика призвана методами, средствами и способами данной науки способствовать реализации вышеуказанной основной задачи уголовного судопроизводства.

Кроме того, к общим задачам криминалистики относятся: задача эффективного и своевременного использования в целях криминалистического расследования своих достижений научно-технического прогресса, а также задача выработки действенных мер по профилактике преступлений средствами и возможностями криминалистической науки. а также прав предприятий, учреждений и организаций от преступных посягательств. Иными словами, общая задача криминалистики совпадает с задачей, решаемой уголовным правом и уголовным процессом.

Технические средства, тактические приемы и методы, используемые в криминалистике, при всем их многообразии имеют одну обязательную общую черту: они должны применяться на основе процессуального закона, соответствовать его требованиям и нормам.

Наряду с указанной общей задачей у криминалистики имеются и свои специфические задачи. Она призвана: 1) разрабатывать новые и совершенствовать существующие технические средства, тактические приемы и методические рекомендации, направленные на эффективное использование их в следственной и экспертной практике; 2) создавать и совершенствовать законные средства и методы профилактики правонарушений; 3) разрабатывать условия и способы использования средств и методов криминалистики в судебном процессе; 4) изыскивать пути эффективного внедрения в криминалистику современных достижений естественных, технических и общественных наук: математики, информатики, биологии, философии, логики, психологии и т. д.

Быстро и полно раскрыть преступление — это значит выяснить картину готовящегося или совершенного преступления и установить истину по делу. Полное раскрытие преступления достигается лишь в приговоре суда, вступившем в законную силу. До судебного же разбирательства в раскрытии преступления участвуют оперативно-розыскные и следственные органы. Каждый из них действует в пределах своих полномочий и процессуальной компетенции, применяя присущие им средства, приемы и методы, внося свой вклад в решение общей задачи полного раскрытия преступления.

Оперативно-розыскные органы используют в своей деятельности научно-технические средства, тактические приемы и операции, разработанные в криминалистике, но результаты их деятельности — уголовно-правовые последствия — могут быть получены лишь в процессе расследования, т. е. путем, установленным в процессуальном законе. Предвзятость, тенденциозность, необъективность, тем более насилие и угрозы не только запрещены законом, но и влекут за собой уголовную ответственность тех лиц, которые их используют.

Расследование преступлений составляет проводимую в предусмотренном законом порядке деятельность органов дознания и предварительного следствия, в процессе которой устанавливается наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность или невиновность лица, совершившего его, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела. Необходимые для этого доказательства добываются из указанных в процессуальном законе источников с помощью средств, приемов и методов криминалистики.

Процесс расследования уголовных дел имеет свои особенности. Одна из них состоит в том, что познание происходит в опосредованном виде. Следователь не наблюдает само событие преступления, а изучает отображения, возникшие в сознании людей (свидетелей, потерпевших и т. д.), и те изменения,

которые событие преступления оставило в материальной обстановке: «остаточные явления» или следы преступления в широком смысле.

При производстве расследования основным его звеном является решение задачи обнаружения, сохранения, изъятия, фиксации и исследования объектов, которые в установленном законом порядке могут стать судебными доказательствами. Лишь таким путем можно установить наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказательства в соответствии с процессуальным законом могут быть представлены подозреваемым, обвиняемым, защитником, обвинителем, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями и любыми гражданами, учреждениями, предприятиями и организациями. Однако главную роль как в отыскании доказательств, так и в решении задач их сохранения, фиксации и исследования играют органы расследования.

Обнаружение доказательств, т. е. отыскание их, составляет важную и в то же время трудную часть деятельности органов расследования; трудную не только потому, что преступники в большинстве случаев пытаются уничтожить или скрыть следы совершенного преступления, но и потому, что по своей физической природе следы нередко бывают невидимыми (латентными). Пальцевые отпечатки всегда оставались на многих предметах, к которым прикасался преступник, а выявлять и использовать их в криминалистических целях научились лишь в конце XIX - начале XX в.

Доказательства добываются при производстве осмотров, обысков, выемок, освидетельствований, допросов и других следственных действий. Их отыскание требует умелого применения средств криминалистической техники, приемов следственной тактики и соблюдения рекомендаций методики. Однако и этого мало. Для обнаружения доказательств необходимо знание закономерностей их возникновения. Отыскивая их, нельзя надеяться на слепой случай, нужно знать, где, когда и в силу каких объективных закономерностей они могут возникнуть.

Криминалистика, как и другие науки, познает закономерности изучаемых ею явлений. Сколь ни многообразны явления, с которыми встречаются органы расследования и суд, все они подчинены определенным закономерностям, характер которых различен. Одни явления подчинены естественно-научным закономерностям, другие — закономерностям криминалистического характера. Установив при допросе свидетелей, что они наблюдали на месте пожара дым серого цвета, следователь вправе выдвинуть версию о предмете горения. Дым именно серого цвета закономерно образуется при горении волос, кожи, резины и некоторых других веществ. Синее несветящееся пламя характерно для горения сахара, глицерина, древесного спирта или других веществ, содержащих более 25% кислорода.

При открытых телесных повреждениях колюще-режущим или рубящим оружием закономерно возникновение обильного кровотечения из ран, нанесенных им. Отсутствие в таких случаях на месте обнаружения потерпевшего следов крови будет говорить о причинении повреждений где-то в другом месте.

Чем точнее криминалист ориентируется в подобных закономерностях, тем обоснованнее он может судить об истинном характере явлений, обусловленных ими.

Криминалистика широко использует закономерности других наук, но наряду с этим имеет свои, так называемые криминалистические закономерности. Они проявляются, например, в связях, которые существуют между соматическими и психическими свойствами личности преступника и способами совершения преступления. Родом занятий или профессией часто определяются выбор орудия преступления, устройство различных тайников и т. д. Способы совершения и сокрытия преступления в свою очередь закономерно связаны с теми следами («остаточными явлениями»), которые при этом возникают.

Чем полнее познаны криминалистические закономерности, тем успешнее могут осуществляться предупреждение и расследование преступлений.

Следует, однако, подчеркнуть, что следы и все иные фактические данные, выявленные с помощью средств, приемов и методов криминалистики, приобретают значение судебных доказательств в порядке, установленном процессуальным законом. Без этого условия судебными доказательствами они стать не могут.

Сохранение доказательств является не менее важной задачей, чем их отыскание. Обнаруженные следы и другие вещественные доказательства должны быть сохранены в пригодном для их проверки и исследования виде. Сохранившиеся, но видоизменившие свою форму, качество и свойства предметы могут потерять доказательственную силу. Так, например, обнаруженная на месте происшествия пуля, на которой по тем или иным причинам (неправильная упаковка, соприкосновение с другими металлическими предметами) уничтожен микрорельеф (мелкие трассы), может оказаться вследствие этого непригодной для идентификации по ней оружия, из которого произведен выстрел.

В тех случаях когда сохранение вещественных доказательств в первоначальном виде невозможно, с них изготавливают копии, слепки, муляжи, макеты и т. д. В процессе доказывания они будут выполнять роль производных вещественных доказательств.

Фиксация доказательств заключается в закреплении (запечатлении) их тем или иным способом. Она осуществляется в целях придания доказательствам необходимой коммуникативности, т. е. доступности их восприятия не только следователем, но и теми, кто будет знакомиться с ними в процессе расследования и судебного разбирательства уголовного дела. Фиксация во всех случаях должна быть научно обоснованной, практически доступной и процессуально допустимой, т. е. разрешенной законом.

Способы и средства фиксации развивались и менялись вместе с развитием научных знаний. Древнейшим способом фиксации были письменные записи допросов. Протоколы и по сей день являются обязательным способом фиксации доказательств при производстве любых следственных действий. Но этот способ давно уже перестал быть единственным. Наряду с протоколами в современной практике получили применение такие способы фиксации, как фотографирование, зарисовка, создание планов, схем и чертежей, копирование, изготовление слепков, муляжей и макетов, звукозапись, киносъемка, видеозапись. Выбор того или иного способа фиксации (за исключением протокола) зависит от лица, производящего расследование, поэтому их можно назвать факультативными. Однако, если по обстоятельствам дела применение того или иного способа фиксации становится необходимым, следователь не может игнорировать эту необходимость, сославшись, например, на трудоемкость или сложность данного способа. О примененном способе фиксации обязательно производится запись в протоколе следственного действия. Нарушение этого требования ведет к потере доказательственного значения произведенной фиксации.

Способы фиксации не являются неизменными. С развитием науки, несомненно, появятся новые, более совершенные.

Исследование доказательств означает целенаправленное их изучение с использованием технических средств и научных методов. В процессе исследования применяются такие методы познания, как наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование. Важную роль при этом играют логические методы познания: анализ, синтез, аналогия и др.

Исследование не может пониматься только как производство экспертизы, хотя оно всегда осуществляется в ходе ее выполнения. Его элементы присутствуют и в деятельности самого следователя в процессе осмотров и других следственных действий. Так, например, обнаружив на месте происшествия пальцевые отпечатки, следователь изучает их расположение на предмете-следоносителе, типы узоров, какой рукой и какими пальцами они оставлены, выявляет следы шрамов и рубцов, отобразившихся на отпечатке, и т. д.

Изучение этих и других признаков позволяет судить о человеке, оставившем данные отпечатки, т. е., иными словами, следователь производит исследование отпечатков. Полученные при этом результаты используются при построении розыскных и следственных версий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, планировании расследования и т. д. Такие исследования не имеют доказательственного значения, поэтому их принято называть предварительными. Стоит лишь подчеркнуть, что подобные исследования не могут проводиться при наличии опасности утраты, изменения внешней формы или свойств обнаруженных доказательств.

Оценка доказательств происходит по мере их собирания и исследования. Она осуществляется на основе закона и внутреннего убеждения следователя,

опирающегося на всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех обстоятельств дела в их совокупности.

Система криминалистики

Система криминалистики, как и любой другой науки, определяется прежде всего предметом изучения и внутренней структурой, объединяющей в одно целое отдельные части системы. Начало построению системы криминалистики положил Г. Гросс, который 3-е издание своего фундаментального труда назвал «Руководство для следователей, как система криминалистики».

Г. Гросс построил систему криминалистики, основанную на трех элементах: тактике, технике и методике расследования. Она не была еще вполне стройной, но это понимал и сам ученый, который в предисловии к «Руководству» писал: «Криминалистика, еще столь молодая наука, ныне еще не может предсказать, к каким конечным итогам она непременно должна привести, но ей известно, что эти будущие изменения также не останутся постоянными, что постоянства вообще никогда не будет, что единственно вечным будет состояние непрерывного движения»¹.

Выше мы уже отметили, что даже в названии науки не существует единства. Естественно, что это обуславливает различия во взглядах на ее систему.

Неодинаково в разные годы складывалась и отечественная система криминалистики. В начальном периоде в основу ее была положена уголовная техника. Именно она получила разработку в трудах Е.Ф. Буринского «Судебная экспертиза документов» (1903), В.И. Лебедева «Искусство раскрытия преступлений» (1912), С.Н. Трегубова «Основы уголовной техники» (1906).

Разработке вопросов тактики была посвящена монография И.Н. Якимова «Уголовная тактика» (1929).

В первом издании учебника криминалистики (1935) ее система включала две части — уголовную технику и уголовную тактику. В 1939 г. была опубликована третья часть криминалистики — методика расследования отдельных видов преступлений. С тех пор система криминалистики слагалась из трех частей: техники, тактики и методики. Лишь короткое время (в конце 30 — начале 50-х гг.) систему криминалистики делили на две части: общую и особенную.

В настоящее время в системе отечественной криминалистики принято различать четыре части (раздела): 1) ее научные основы и методологию; 2) криминалистическую технику; 3) криминалистическую (следственную) тактику; 4) методику расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая техника-это совокупность (система) не только технических средств, но и научных положений, приемов и методов, разработанных на основе общей теории криминалистики и данных естественных и технических наук с целью использования их в соответствии с процессуальным законом для обнаружения, сохранения, фиксации и исследования судебных доказательств и объектов, могущих стать ими, а также для предупреждения

преступлений. Криминалистическая техника в узком ее значении (технические средства) используется как следователем, так и экспертными учреждениями, техническое оборудование которых позволяет проводить самые сложные и разнообразные экспертные исследования.

В эту часть криминалистики входят: основы криминалистической техники, судебная фотография, учение о следах (трасология), судебная баллистика, технико-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма и почерка, идентификация человека по признакам внешности, криминалистическая регистрация. При всем разнообразии отдельных тем, входящих в понятие криминалистической техники, общими для них являются естественнотехническая основа, определяющая ее развитие, единая цель, которой она служит, и процессуальные условия, регламентирующие порядок ее использования при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

Следственная тактика — это совокупность (система) тактических приемов и методов организации и планирования предварительного следствия, основанных на общетеоретических положениях криминалистики, на использовании логики, психологии, судебной этики и других научных знаний, применяемых при расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений, с целью достижения оптимального эффекта с минимальной затратой сил, средств и времени.

Следственная тактика не только разрабатывает приемы проведения отдельных следственных действий, направленных на обнаружение и исследование доказательств, но и помогает избрать общую линию расследования конкретного дела с учетом складывающихся при этом следственных ситуаций¹.

Методика расследования отдельных видов преступлений — это совокупность (система) научных положений, технических средств, тактических приемов и методических правил (рекомендаций), применяемых при расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений с учетом особенностей, характерных для каждого их вида.

Определенные средства, приемы и рекомендации могут быть эффективными при расследовании одних преступлений, например убийств, и могут оказаться неэффективными при расследовании других, например халатности. Предлагаемые методикой рекомендации позволяют выбрать именно те средства, приемы и методические правила, которые наиболее целесообразно использовать для достижения оптимальных результатов в процессе расследования, раскрытия и предупреждения каждого вида (группы) преступлений.

Связь криминалистики с юридическими и другими науками

Криминалистика не единственная юридическая наука, направленная на решение задач борьбы с преступностью. Этой цели служат и уголовное право, криминология, уголовный процесс. Уже одно это обуславливает необходимость связи криминалистики с указанными науками.

Связь криминалистики с уголовным правом была тесной с момента ее создания. Как уже отмечалось, Г. Гросс называл криминалистику «учением о реальностях уголовного права». Но и после ее отделения от уголовного права и процесса связь криминалистики с этими науками не прервалась. Данную связь легко проследить на таком примере. На производственном предприятии произошел взрыв, повлекший за собой человеческие жертвы. Он мог явиться результатом: несчастного случая; преступной небрежности, проявленной рабочими или администрацией; грубого нарушения правил охраны труда и техники безопасности со стороны должностных лиц; преступной деятельности тех или иных лиц. В каждом из этих случаев методика расследования будет различной в зависимости от той квалификации, которая будет дана происшедшему событию.

Конечно, в ходе расследования квалификация может измениться, но это неизбежно внесет изменения и в методику расследования. Другими словами, последняя всегда будет зависимой от состава расследуемого преступления.

Столь же очевидной является связь криминалистики с криминологией, изучающей причины преступности и разрабатывающей меры ее предупреждения. Криминалистика применяет теоретические положения и практические материалы криминологии, а последняя в свою очередь широко пользуется данными криминалистики по выявлению причин и условий, способствующих совершению конкретных преступлений. Криминалистика, кроме того, активно участвует в разработке специальных приемов и технических средств, призванных служить предупреждению краж, подлогов документов и других преступлений.

Криминалистика органически связана с уголовным процессом. В прошлом некоторые ученые-процессуалисты называли ее «продолжением, или специальным курсом, уголовного процесса» (М.С. Строгович и др.).

Разрабатываемые криминалистикой технические средства, тактические приемы и методы могут использоваться на практике лишь при условии, что они подчинены задачам уголовного судопроизводства, отвечают принципам и нормам уголовного процесса. Фактические данные, обнаруженные, зафиксированные и исследованные с нарушением этих требований, не могут иметь силы и значения судебных доказательств.

Криминалистические приемы и средства, применяемые при расследовании преступлений, разрабатываются в соответствии с принципами и нормами уголовного процесса, но большинство из них непосредственно в процессуальном законе не закреплены. С течением времени некоторые из них приобретают правовую регламентацию. Так произошло, например, с правилами получения образцов для сравнительного исследования, с тактическими приемами предъявления для опознания и производства следственных экспериментов. Они были разработаны криминалистикой, но правовой регламентации долгие годы не имели.

Хотя криминалистика является наукой о раскрытии и расследовании преступлений, это не означает ее отчужденности от гражданского процесса. Уже в начальный период своего развития она находила применение не только в уголовном, но и в гражданском процессе. В современном гражданском процессе приемы и методы криминалистики используются еще чаще: при производстве технико-криминалистических и почерковедческих экспертиз документов и при исследовании других вещественных доказательств.

С переходом к рыночным отношениям и новым формам хозяйственной деятельности, развитием банковской системы, вводом в обращение различных ценных бумаг — акций, векселей и т. д. — сфера применения криминалистики в гражданских делах значительно расширилась.

Криминалистика тесно связана не только с юридическими, но и с другими науками: логикой, этикой, психологией, статистикой, теорией оперативно-розыскной деятельности и др.

Логическое мышление является необходимым условием эффективности процесса доказывания. В ходе развития научных знаний, их интеграции возникла и такая специальная отрасль знания, как логика следствия, или логика доказывания, положения которой используются в процессе расследования при анализе доказательств.

Судебная этика разрабатывает те нравственные положения, которые должны применяться при расследовании преступлений наряду с законом. Прибегая к тем или иным техническим средствам, тактическим приемам и криминалистическим методам, следователь не может нарушать требований морали и нравственности. Достижение целей расследования при помощи безнравственных приемов и средств не только недопустимо, но и преступно.

Судебная психология и ее законы позволяют правильно понять и объяснить поведение правонарушителей, потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса. На этой основе создаются условия, позволяющие объективно оценить их поведение и те причины, которые его обусловили. Данные судебной психологии помогают также лицам, ведущим расследование, правильно оценивать собственное поведение и свои поступки. Психологические факторы оказывают влияние на организацию и проведение следственных действий, на эффективность полученных результатов, что вызывает необходимость не только их учета, но и прогнозирования.

Из судебной статистики криминалистика черпает сведения о состоянии и характере преступности, что позволяет на данной основе правильно судить об эффективности борьбы с ней в стране и конкретных ее регионах, более обоснованно определять возникающие при этом задачи и пути их решения.

Теория оперативно-розыскной деятельности разработана на основе положений криминалистики, составной частью которой в прошлом она и являлась. Создание самостоятельной теории оперативно-розыскной деятельности не только не порывает ее связи с криминалистикой, но и, наоборот, в опреде-

ленной части усиливает ее. В дальнейшем все более важную роль в этом научном направлении будет играть информатика, причем в той ее части, которая изучает создание, преобразование, накопление и пути использования оперативной информации в процессе доказывания и при производстве отдельных следственных действий.

Положения науки управления (особенно ее раздела, изучающего научную организацию труда) криминалистика использует при разработке приемов организации труда следственных работников и проведении следственных действий.

Криминалистика не только тесно связана, но и взаимосвязана с судебной медициной. Это объясняется как общим их служением задаче правосудия — установлению истины в процессе судопроизводства, так и общностью многих объектов и методов их исследования. Без участия судебного медика (или иного врача) не может расследоваться ни одно дело об убийстве или причинении телесных повреждений. Общие объекты исследования (трупы, орудия убийства, предметы одежды и другие вещественные доказательства) нередко требуют совместных усилий криминалистов и судебных медиков. В таких случаях исследование объектов осуществляется в форме комплексных медико-криминалистических экспертиз. Следует отметить, что отечественные судебные медики (Н.С. Бокариус, Ю.М. Кубицкий, С.Д. Кустанович, Ю.С. Сапожников, П.С. Семеновский, В.В. Томилин и др.) внесли существенный вклад в развитие таких разделов криминалистики, как дактилоскопия, судебная баллистика, почерковедение и др.

Криминалистика связана и с судебной психиатрией, положения которой обязательно учитываются при расследовании общественно опасных деяний, совершенных душевнобольными. Выводы психиатра о вменяемости или невменяемости имеют важное, а чаще всего решающее значение при изучении личности подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего.

В заключение настоящего параграфа следует подчеркнуть, что особенно широко криминалистика применяет законы и положения естественных наук (физика, химия, биология, физиология и др.), технических наук (радиоэлектроник, вычислительная техника и др.), а также математики. Использование достижений этих наук не означает механического перенесения их в криминалистику. Соответствующие приборы и методы либо приспособляются к целям и задачам борьбы с преступностью, либо служат основой для разработки специальных средств и методов, помогающих решению задач криминалистики.

Глава 3

Методы криминалистики

Понятие и классификация методов, применяемых в криминалистике

Метод в наиболее общем значении этого слова означает путь (способ) исследования явлений в природе и общественной жизни, применяемый для достижения определенной цели. Философия учит, что не только «результат исследований, но и ведущий к нему путь должен быть истинным»¹.

В криминалистике применяются различные методы, в классификации которых прежде всего следует различать методы криминалистики как науки (криминалистических научных исследований) и как практики (практической криминалистической деятельности). Возможность их использования определяется целями, условиями и приемами производства следственных действий. Например, следственный эксперимент как метод практической деятельности может применяться лишь в условиях, строго регламентированных процессуальным законом, и проводиться лишь в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела. Научные эксперименты подобной регламентации не имеют.

Основой криминалистических методов практической деятельности являются процессуальный и материальный законы и теоретические положения криминалистики.

Однако наряду с этим криминалистические методы используют научные положения, черпаемые из других наук. Например, положения судебной психологии служат основой для криминалистического анализа показаний и поведения допрашиваемых лиц; положения логики играют важную роль в методах разработки и построения следственных версий и т. д.

Все используемые в криминалистике методы должны удовлетворять следующим требованиям: 1) строиться на строго научной основе; 2) не нарушать законы; 3) не нарушать нормы этики; 4) быть безопасными для исследователя и окружающих лиц.

Классификация методов, применяемых в криминалистике, имеет разные основания. Чаще всего ими служат содержание методов и сфера их приме-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 7.

ния. Принято различать методы общенаучные и специальные. Рассмотрим краткую их характеристику.

Общенаучные криминалистические методы

В числе общенаучных должен быть назван прежде всего диалектический метод.

Раскрывая сущность диалектики, Ф. Энгельс отмечал, что она «берет вещи и их умственные отражения в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении»¹. Таким образом, диалектика требует, чтобы при решении любых вопросов, возникающих при раскрытии и расследовании уголовных дел, соблюдался объективный подход к исследуемым явлениям, учитывались все их отношения и связи, а также собственное движение, собственная жизнь исследуемых явлений со всеми присущими им противоречиями.

Диалектический метод предохраняет от одностороннего расследования, от увлеченности одной стороной явления, когда остаются без внимания все другие его «отношения и связи», его «собственная жизнь».

К числу общенаучных методов относятся также наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент, моделирование и др. Великий русский физиолог И.М. Сеченов говорил о человеке: «Как мыслитель он умеет наблюдать и анализировать факты, сравнивать их между собой и делать выводы, обобщать результаты анализа и сравнения и наконец доискиваться причин явлений»².

Наблюдение. Данный метод предполагает активное целенаправленное, планомерное и непосредственное восприятие предметов и явлений. Особое значение в криминалистической практической деятельности он имеет при производстве осмотров, обысков и других следственных действий. Задачи наблюдения зависят от характера наблюдаемого предмета или явления. В одних случаях необходимо выявить искомый предмет, в других — установить его конкретные свойства и признаки, в третьих — проанализировать поведение подозреваемого или обвиняемого при проведении обыска или других следственных действий и т. д. В соответствии с этим одни факты, установленные в процессе наблюдения и процессуально закрепленные, могут иметь доказательственное значение, другие (например, поведение подозреваемого на допросе, при производстве обыска и т. д.) могут служить лишь материалом для построения версий.

Эффективность наблюдения усиливается при условии применения вспомогательных технических средств и различных приборов. Наблюдение, сочетаемое с использованием технических средств, будет носить двоякий характер — непосредственного и опосредованного восприятия.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 22.

² Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947. С. 501.

Сравнение. Метод сравнения является одним из основных приемов познания внешнего мира. Без сравнения невозможно познание не только сложных, но и простейших явлений, происходящих в природе и обществе. Этим объясняется широкое применение данного метода во всяком познавательном процессе, в том числе в процессе расследования преступлений и в экспертизе. Сравнение имеет особое значение в криминалистике в исследованиях, производимых с целью идентификации.

Применение метода сравнения должно отвечать двум правилам логики: 1) сравнение допустимо только в отношении однородных понятий, отражающих однородные предметы и явления объективной действительности; 2) при сравнении необходимо пользоваться лишь признаками, имеющими существенное, важное значение.

При сравнениях, производимых в криминалистических целях, особое значение имеет частота встречаемости признаков. Чем реже они встречаются, тем большее значение имеет результат сравнения. Метод сравнения используется в криминалистической практике в сочетании с другими методами логического познания: анализом, синтезом и т. д.

Измерение. С помощью этого метода устанавливается отношение между измеряемой величиной и определенной единицей измерения, масштабом или эталоном. Для производства точных измерений используются специальные приборы и инструменты. Измерение постоянно применяется в научной и практической деятельности. В криминалистике оно используется при производстве осмотра места происшествия и вещественных доказательств, при проведении экспертизы и других следственных действий. Часто измерения сопровождаются применением графических способов фиксации (составлением планов, чертежей и т. д.).

Описание. Посредством данного метода описываются (перечисляются) признаки и свойства исследуемых объектов, что позволяет судить о них в целом или об отдельных сторонах, деталях этих объектов. Описание делится на качественное и количественное, структурное и функциональное, полное и неполное и т. д. Осуществляется оно в словесной или письменной форме, в том числе в виде цифр, рисунков, символов и т. д.

Описание, производимое в определенном порядке, в границах заранее очерченного круга признаков, с применением элементов сравнения и сопоставления, принято называть упорядоченным или систематизированным. Его примером является описание в криминалистике анатомических и функциональных признаков, характеризующих внешность человека (так называемый словесный портрет). Описание, в котором последовательность, количество признаков и словесная форма заранее не определены, принято называть неупорядоченным или произвольным. Однако и в такое описание могут включаться элементы сравнения и сопоставления, что делает его частично систематизированным и, следовательно, более значимым.

Различают также непосредственное и опосредованное описание. В первом случае криминалист (или другой исследователь) описывает признаки обследуемого объекта, лично (непосредственно) им воспринятые, во втором случае описание производится на основе признаков, воспринимавшихся другими людьми, например описание следователем признаков словесного портрета, производимое со слов свидетеля, потерпевшего или другого лица.

Эксперимент. В его основе лежит научно поставленный опыт, проводимый с целью изучения проверяемого явления и установления его связей с другими явлениями.

Проверяемое явление при этом искусственно воспроизводится с максимально возможной точностью.

Эксперименту всегда сопутствует наблюдение, что, однако, не означает тождественности этих методов. Отличительной чертой эксперимента является активное вмешательство экспериментатора в процесс наблюдаемых явлений, что позволяет ему изучать их в разных условиях, обнаруживать скрытые явления и т. д. В криминалистике эксперименты проводятся в целях проверки и уточнения, а иногда и получения новых данных, имеющих значение для расследуемого или рассматриваемого в суде дела. Эксперименты (следственный или судебный) осуществляются в обязательной процессуальной форме.

При производстве экспертизы эксперименты проводятся в условиях, принятых для научных исследований (экспертные эксперименты). Хотя названные формы имеют существенные различия, их основные черты совпадают. Общая особенность экспериментов — это опыты, проводимые в определенных, заранее подготовленных условиях, достоверность результатов которых гарантируется их повторяемостью.

Системно-структурный метод заключается в построении определенных структурных систем. Примером системно-структурного построения является расположение правовых норм в уголовном и уголовно-процессуальном законах. В криминалистике элементы системного построения содержатся в планировании расследования преступлений, тактических приемах проведения отдельных следственных действий и т. д. Использование системно-структурного метода в практической деятельности типизирует, упорядочивает и облегчает работу следователя.

Моделирование. Своим происхождением этот метод обязан точным и техническим наукам. После того как моделирование получило распространение в общественных науках, оно было признано общенаучным методом. Его сущность состоит в замещении объекта познания аналогом — моделью, в которой воспроизведены существенные черты (стороны) исследуемого объекта. Модели могут быть материальными и идеальными (логическими или мысленными). И тот и другой вид моделирования широко используются в криминалистике.

Так, например, макет сгоревшей мельницы еще в XIX в. был использован на предварительном следствии и в судебном процессе по знаменитому в свое время делу купца Овсянникова.

Материальные модели в современном уголовном процессе — это гипсовые слепки, копии пальцевых отпечатков, реконструированная обстановка места происшествия, восстановленные лица людей по черепу по методу М.М. Герасимова и т. д.

Особенно большую роль в расследовании как процессе познания играют идеальные (мысленные) модели, к которым следует отнести прежде всего оперативно-розыскные, следственные и экспертные версии. Оценивая роль моделирования, следует исходить из того, что даже хорошая копия всегда беднее оригинала. Она всегда отражает не всю полноту, а лишь часть его признаков, свойств и качеств.

Однако широкое применение метода моделирования объясняется тем, что с его помощью удастся получить информацию об исследуемом объекте при отсутствии последнего. Наличие такой информации позволяет в процессе расследования расширить представление о происшедшем событии и с большей полнотой установить его особенности.

Весьма широкое применение в криминалистике находит общенаучный метод идентификации, т. е. установления тождества. Но если в большинстве других отраслей научного знания применение его обычно сводится к установлению групповой принадлежности, в криминалистике его цель более широкая — установление индивидуального тождества человека, вещественных доказательств и других объектов криминалистического исследования. Криминалистическую экспертизу не без основания часто называют идентификационной. В криминалистике разработаны принципы идентификации, ее теория, подробно изложенные в гл. 3 данного учебника.

В криминалистической и экспертной практике используются и другие общенаучные методы. Все более заметное место занимают математические методы, с которыми органически связаны методы информатики. Информационно-вычислительные центры, снабженные ЭВМ нового поколения, действуют в системе органов МВД, Министерства юстиции РФ и других правоохранительных органов. Персональные компьютеры имеются уже не только в криминалистических экспертных учреждениях, но и в кабинетах следователей. И все же достижения научно-технического прогресса проникают в экспертную и тем более в следственную практику еще слабо.

Отметим, наконец, традиционно применяемые в криминалистике физические и химические методы, с которыми связано само создание криминалистики. Методы электронной микроскопии, масс-спектрального анализа газообразных веществ, рентгеновского структурного анализа, эмиссионного, атомно-абсорбционного спектрального анализа и другие специальные мето-

ды все шире и эффективнее используются в практике экспертных учреждений страны.

В следственной тактике и методике расследования отдельных видов преступлений находят применение социологические, статистические и другие методы исследования.

Специальные криминалистические методы

Наряду с общенаучными в криминалистике применяются разработанные ею собственные специальные методы: судебно-фотографические, трасологические, судебно-баллистические и др. Так, например, в следственной и экспертной практике эффективно используются созданные в судебной фотографии методы опознавательной (сигналитической) фотографии, микро-съемки, фотографического цветоделения, фотографирования в затрудненных условиях и другие фотографические методы. В области трасологии разработаны специальные методы обнаружения и фиксации следов, оставляемых обувью человека, орудиями взлома, различными инструментами и т. д. В судебной баллистике созданы методы оптической и механической развертки пуль, профилографического исследования пуль, индивидуальной идентификации нарезного и гладкоствольного оружия и пр.

Одни специальные методы, разработанные в криминалистике, только в ней и используются, другие находят применение и в иных сферах. Метод фотографического цветоделения создан в криминалистике, но уже с давних пор он успешно применяется при исследовании документов. Метод фотопортретной идентификации используется в исторических исследованиях, методы судебного почерковедения — в литературоведческих исследованиях и т. д.

В век научно-технического прогресса динамичны не только общенаучные, но и специальные методы исследования. Одни из них появляются, другие подвергаются модификации, третьи теряют свое значение.

Как общенаучные, так и специальные методы, применяемые в криминалистике, должны отвечать определенным требованиям. Кроме того, критериями их допустимости должны служить: 1) строгая научность метода, гарантирующая достоверность его результатов; 2) доступность (выводы, полученные в результате применения метода, должны быть понятными не только для эксперта, но и для других участников процесса); 3) надежность и безопасность, что определяется предварительной проверкой метода; 4) эффективность (выявляется в результате решения задач в рамках проводимого исследования).

Методы, не удовлетворяющие указанным критериям, например не прошедшие научной проверки, не могут использоваться в следственной и судебной практике. Тем более не могут использоваться наркотические вещества, гипноз, телепатия и другие методы и средства, противоречащие законности.

Глава 4

История криминалистики

Зарождение криминалистики и развитие ее в начальный период

Криминалистика как наука появилась в конце XIX в., но этому предшествовал длительный период накопления знаний о лицах, совершивших преступления, материальных следах и методике раскрытия преступлений.

Еще в *глубокой древности* охотники накопили огромный опыт работы со следами животных, который применялся и в тех случаях, когда необходимо было найти соплеменников, совершивших преступления.

Насколько высоко было развито искусство первобытных следопытов, можно понять по примерам из жизни примитивных обществ в Новое время. Так, в конце XIX в. в США суды использовали помощь американских индейцев, которые на профессиональном уровне осуществляли поиск преступников по оставленным теми следам. В Австралии подобным образом к поискам привлекали австралийских аборигенов племен трэкеров и нешрахов, занимавшихся поиском украденного или заблудившегося скота, которые так же успешно производили розыск преступников по следам, оставленным и обнаруженным на месте совершенного преступления. Так формировались криминалистическая практика и знания по исследованию и учету отпечатков отдельных следов.

После появления древних государств выделились специальные органы власти, исполнявшие функции, направленные на раскрытие и расследование преступлений. Законодательство стран Древнего Востока, Египта, Древней Греции и Древнего Рима касалось вопросов уголовного преследования и, следовательно, раскрытия преступлений. Наиболее известны Законы вавилонского царя Хаммурапи (1792–1752 гг. до н.э.), древнеримские Законы XII таблиц (450–448 гг. до н.э.), законы Египта эллинистического периода (305–30 гг. до н.э.).

Во всех рабовладельческих государствах особой проблемой становился поиск беглых рабов. Описание внешности человека приобретало особо важное значение. В Древнем Египте была разработана и использовалась розыскная таблица с перечислением внешних признаков человека. Люди, занимавшиеся сыском, запоминали особые приметы преступников.

В качестве примера описания беглых рабов времен эллинизма можно привести объявление 14 года до н.э.: «Молодой раб Аристогена, сына Хризиппа, представителя от Алабанды, бежал в Александрию, имя его Герман, прозываемый также Нейлос, он уроженец Сирии, из Бамбико, 18 лет от роду, среднего

роста, с прямыми ногами, безбородый, с ямочкой на подбородке, с рубцом через левый угол рта».

Первое дошедшее до нас описание преступника на Руси XVI века выглядит так: «Микита плешив, бородат. Швец портной. Бородавица на правом лице, пятно у него в коснице».

Несмотря на накопление криминалистических знаний, основой получения информации о преступнике в Западной Европе и в России считалась пытка. Способы пыток были самыми разнообразными: винты, ломающие кости, раскаленное железо, дыба, кнут и др. Признание, полученное под пыткой, как правило, ложилось в основу обвинения.

Российский уголовный процесс к середине XVII в. приобрел форму судебного-розыскного характера. Проводился допрос («расспросные речи»), очные ставки, изучение приказных книг и других документов.

С появлением письменных документов возникли преступления, связанные с их подделкой. Еще в XV и XVI вв. писари и дьяки в городах Московского государства в ходе судебных разбирательств занимались выявлением подложных документов путем сличения подписей в рукописных текстах. В Судебнике 1550 г. и Соборном уложении 1649 г. предусматривалась ответственность за подлог документов, описывались способы подделки печатей, царских грамот и приказных писем.

В XIV–XVII вв. к рассмотрению уголовных дел привлекались лица, сведущие в распознавании ядов и сличении почерков, обладающие медицинскими и другими специальными познаниями.

Уже в XVIII в. в России использовался метод поиска и отождествления лица по *способу совершения преступления*.

В 1741 г. разбойник Ванька-Каин (Иван Осипов) явился в полицию и предложил свои услуги по поимке воров и разбойников. Предложение Ваньки-Каина было принято, после чего ему присвоили звание доносителя сыскаемого приказа и в его распоряжение выделили военную команду. Хорошо зная преступный мир, Ванька-Каин выдал множество мелких преступников, одновременно покровительствуя крупным.

Подобный метод использовал и французский сыщик Эжен Видок. Профессиональный преступник, в 1811 г. он сформировал особую бригаду из бывших уголовников по принципу «только преступник может побороть преступление». Бригада получила название «Сюрте» («Безопасность»).

Приемы уголовной регистрации преступников зачастую носили характер членовредительства и клеймения. В Древнем Египте лицам, совершившим преступление, выбивали передние зубы, в Древней Греции и Риме раскаленным железом выжигали буквенное клеймо. Жестокими и разнообразными были неизгладимые повреждения в Средние века и Новое время в Европе: отрезание носа — за разбой, ушей — за кражу, ампутация пальцев, клеймение. Тем же отличалась «уголовная регистрация» на Руси и в России с IX в. вплоть

до 1863 г. Это отрезание пальцев рук у карманных воров, руки — у хулигана, языка — у клеветника, преступникам зачастую рвали ноздри. При Петре I вместо наложения раскаленного клейма стали прикладывать к телу пластинку, утыканную иглами, а затем в ранки втирали порошок, чтобы «от прочих людей были отличны», «чтобы было по чему познать». Иглы располагались либо в форме орла, либо в виде букв: «В» — вор, «У» — убийца, «Л» — лжец, «СК» — ссыльнокаторжник, «СП» — ссыльнопоселенец. Совершившим половое преступление на лоб накладывали особо позорящее клеймо. Существовали специальные «наставления» заплечных дел мастерам, предписывавшие порядок наложения клейм.

Основным методом опознания преступников, особенно после отмены клеймения и членовредительства преступников, стал «парад» преступников. Сыщики и инспектора тюрем Европы старались развить у себя фотографическую память на лица. С этой целью среди отбывающих срок заключенных, зачастую менявших имена и фамилии, старались выявить находившихся в розыске. На каждого преступника заводилась карточка. Только их во Франции скопилось больше 5 млн. Поиск преступников упростился, когда в одной из брюссельских тюрем с 40-х годов XIX в. начали фотографировать заключенных. Этот новый метод регистрации и идентификации был использован и в Париже, где в префектуре накопилось свыше 80 тыс. фотографий, что, однако, не привело к революционным изменениям в области идентификации личности.

Научные методы расследования преступлений известны со времен Античности. Так, методику определения тяжести ран и установления того, какие раны являются смертельными, разработал еще Гиппократ.

Врач, осматривавший тело Гая Юлия Цезаря, установил, что из 23 ран только одна была смертельной.

Еще в XIII в. в Болонском университете преподавалась «судебная медицина». В XVI в. при расследовании преступлений активно использовались знания французского хирурга Амбруаза Паре.

Несмотря на отдельные положительные примеры использования научных знаний в расследовании преступлений, научные методы серьезно и систематически стали внедряться в следственной и судебной практике только с *периода Промышленной революции*. Появление фотографических методов фиксации позволило существенно изменить методики осмотра места происшествия, исследования вещественных доказательств и идентификации личности. Иоганн Риттер в 1804 г. обнаружил ультрафиолетовые лучи. Во второй половине XIX в. велись исследования, приведшие к созданию спектрофотометра. Открытия в химии позволили немецкому химику Роберту Бунзену разработать способы определять химический состав веществ и отделять друг от друга составляющие смеси.

Россия находилась в сфере европейских научных знаний и вносила существенный вклад в их развитие.

В 1805 г. в России вышло в свет первое пособие «Зерцало правосудия», содержащее общие правила и тактические приемы расследования преступлений, где названо несколько направлений изобличения виновного: «от лица» (потерпевшего), «от причины», «от дела» (т.е. происшествия), «от места», «от способа», «от орудий», «от времени» и пр.

С 30-х г. XIX в. началось более активное изучение проблем уголовного судопроизводства как в России, так и за рубежом.

В 1831 г. в Санкт-Петербурге издана книга «Руководство по следственной части». В 1832 г. вышло «Краткое руководство к познанию правил для производства следственных и военно-судебных дел» В. Назанского.

Серьезные изменения в русском обществе, вызванные отменой крепостного права и демократизацией судебной системы, вызвали необходимость в изменении системы доказывания, способствовали активному применению научных знаний. 20 ноября 1864 г. был принят Устав уголовного судопроизводства, предусматривавший отделение следствия от полиции. Высокий уровень развития науки в Европе и послереформенной России, изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства создали объективные условия для внедрения научных знаний в расследование преступлений и появления самостоятельной науки — криминалистики.

История развития отечественной криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития

Возникновению криминалистики как науки в России предшествовал *длительный подготовительный период*, связанный с деятельностью ученых-процессуалистов, химиков, медиков и др. Еще в «Руководстве для производства следствий» Н. Орлова, вышедшем в свет в 1833 г., как и в «Основаниях уголовного судопроизводства» Я.И. Баршева, изданных в 1841 г., можно было найти некоторые тактические и методические указания, направленные на решение задачи эффективного раскрытия и расследования преступления. Значительное число таких рекомендаций содержалось в трудах выдающихся русских ученых Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова, Н.И. Пирогова и др. Их вклад в развитие криминалистики не ограничивался разработкой ее отдельных теоретических положений, а сочетался с практической деятельностью. Произведенные ими судебно-экспертные исследования составляют важный этап в истории отечественной криминалистики.

Осуществленные Д.И. Менделеевым исследования документов, ядов и других вещественных доказательств до сих пор остаются образцовыми по глубине, научной объективности и полноте. А.М. Бутлеров прославился своими выдающимися экспертизами по делам о пожарах, Н.И. Пирогов — не менее значимыми экспертизами по делам о применении огнестрельного оружия и следах его действия.

Особое место в истории отечественной криминалистики занимает Е.Ф. Буринский, труд которого, посвященный судебной экспертизе документов, изданный в 1903 г., сыграл основополагающую роль в развитии таких разделов криминалистической техники, как судебная фотография, почерковедение и др. Ему принадлежит честь создания в 1889 г. первой в мире судебно-фотографической лаборатории, в которой было проведено немало важных исследований и экспертиз.

Литература по криминалистике в годы становления этой науки не была обширной. Труды, специально посвященные криминалистике, изданные в дореволюционной России, являлись преимущественно переводными. Особо следует отметить работы Г. Гросса «Руководство для следователей как система криминалистики» (СПб., 1908), Р. Рейса «Словесный портрет» (М., 1911), «Научная техника расследования преступлений» (СПб., 1912) и А. Вейнгарта «Уголовная тактика» (СПб., 1912). Из трудов русских авторов назовем книги В.И. Лебедева «Искусство раскрытия преступлений» (I: Дактилоскопия; II: Антропометрия; III: Судебно-полицейская фотография. СПб., 1909) и С.Н. Трегубова «Основы уголовной техники» (Пт., 1915).

1911 год вошел в историю отечественной криминалистики как год поездки группы русских юристов в Лозанну, где они прослушали курс лекций широко известного тогда профессора Рейса. 1912–1914 гг. отмечены созданием в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе кабинетов научно-судебной экспертизы, а 1914 г. — проведением в Петербурге научного съезда работников этих кабинетов.

Следственные и судебные органы царской России использовали криминалистику не только в целях установления истины, но и для фальсификации доказательств. Примерами этому служат политические и ритуальные процессы по делу Н.Г. Чернышевского, мултанских вотяков, Бейлиса и др.

Классическим примером объективного использования криминалистики является слушавшееся в сентябре 1912 г. в Петербургском окружном суде дело Алексеева и Шунько, обвинявшихся в убийстве. Обвиняемые отрицали вину, но она была доказана тождеством пальцевого отпечатка, оставленного одним из обвиняемых на стекле двери, ведущей в аптеку, в которой было совершено преступление. Лишь после осуждения обвиняемые признались в убийстве. Этот процесс в печати тех лет был назван «торжеством криминалистики».

Становление и развитие криминалистики в первые десятилетия советского государства проходило в сложных условиях. Многие из того, что было достигнуто в дореволюционные годы, оказалось уничтоженным. Петроградский кабинет научно-судебной экспертизы погиб в первые дни Февральской революции 1917 г. при пожаре бывшего Петроградского окружного суда. Московский кабинет прекратил свою деятельность в начале 1918 г. Часть видных ученых-криминалистов (С.Н. Трегубов, Б.Л. Бразоль и др.) эмигрировала за рубеж. В органы следствия, уголовного розыска и суда пришли новые работ-

ники, профессиональный уровень которых был крайне низким, у большинства из них отсутствовала даже элементарная общеобразовательная подготовка. Так, например, в 1921 г. из 3723 сотрудников уголовного розыска страны только 26 человек имели высшее образование, а 378 — среднее.

Раскрываемость преступлений в годы Гражданской войны была крайне низкой, она едва превышала 50%. Издание научной литературы по криминалистике почти прекратилось. Первое монографическое исследование по дактилоскопии как методу регистрации (П.С. Семеновский) было издано лишь в 1923 г. тиражом 2 тыс. экземпляров.

После Октябрьской революции в стране сложилось три криминалистических центра: в Москве, Петрограде и в Украине. В Москве активную научную и практическую деятельность вели П.С. Семеновский, В.Л. Русецкий, С.М. Потапов, И.Н. Якимов, В.И. Громов и другие ученые, которых можно назвать пионерами отечественной криминалистики.

В 1924 г. в Москве вышла в свет первая оригинальная монография — книга И.Н. Якимова «Практическое руководство к расследованию преступлений», в 1925 г. — книга В.И. Громова «Дознание и предварительное следствие», в 1926 г. — «Судебная фотография» С.М. Потапова.

Тиражи вышедших в эти годы книг были небольшими, но в последующие годы многие из них переиздавались.

Кооперативное московское издательство «Право и жизнь» предприняло издание переводных работ зарубежных криминалистов. В 1925 г. были изданы книги А. Гельвига «Современная криминалистика» и Р. Гейндля «Уголовная техника», в 1927 г. — Э. Анушата «Искусство раскрытия преступлений и законы логики».

В 1932 г. издательство «Советское законодательство» выпустило книгу Осборна «Техника исследования документов». На этом издание работ зарубежных криминалистов прекратилось. В 1927—1928 гг. при НКВД СССР были созданы курсы подготовки специалистов в области криминалистики, главным образом, криминалистической техники. Среди выпускников этих курсов были криминалисты, получившие в последующие годы широкую известность: Н.Д. Вороновский, Б.М. Комаринец, Л.П. Рассказов, Б.И. Шевченко, А.Д. Ханания и др. Большинство из них в разные годы возглавляли криминалистические учреждения в Москве и других городах страны.

В Петрограде криминалисты сгруппировались вокруг первого в России высшего учебного заведения с криминалистическим уклоном — Высшего института фотографии и фототехники, созданного в 1918 г. Однако просуществовал он, к сожалению, всего несколько лет. В составе преподавателей этого института работали известные ученые-криминалисты того времени А.А. Захарьин, А.А. Поповицкий, В.Л. Русецкий (позднее переехавший в Москву). Все они кроме работы в институте занимались производством криминалистических экспертиз.

Возрождение криминалистики в системе НКВД в Петрограде связано с именем А.А. Салькова, создавшего в 1922 г. в губрозыске научно-технический кабинет.

Развитие криминалистики в Украине происходило на базе сохранившихся в Киеве и Одессе кабинетов научно-судебной экспертизы. В 1923 г. профессор Н.С. Бокариус создал в Харькове еще один кабинет. В 1925 г. все три упомянутых кабинета были преобразованы в Институт научно-судебной экспертизы. Наряду с экспертной деятельностью в них шла активная творческая работа. В 1925 г. Н.С. Бокариус опубликовал фундаментальный труд «Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском или розыском дознании». В этом же году вышла в свет работа Н.П. Макаренко «Техника расследования преступлений». В 1926 г. под редакцией Н.С. Бокариуса издан первый том журнала «Архив криминологии и судебной медицины», в котором в числе работ многих авторов опубликованы труды С.Н. Матвеева, В.И. Фаворского, А.А. Елисеева и других криминалистов.

В 1935–1936 гг. был издан первый учебник криминалистики для слушателей правовых вузов, посвященный технике и тактике расследования преступлений. В 1938–1939 гг. вышло новое издание учебника в двух книгах.

Великая Отечественная война замедлила развитие криминалистики, но не остановила его. Одни ученые-криминалисты (А.И. Винберг, Б.М. Шавер, И.Н. Якимов, П.И. Тарасов-Родионов и др.) перешли на практическую работу в органы военной юстиции, другие продолжали вести научно-исследовательскую работу и заниматься преподавательской деятельностью (С.А. Голунский, В.И. Громов и др.). Даже в осажденном Ленинграде работа оставшихся в городе криминалистов не прекращалась ни на один день. В самый тяжелый период 1941–1942 гг. криминалисты, работавшие в научно-техническом отделе Управления ленинградской милиции, выполнили 390 экспертиз, в 1943 г. — 553, в 1944 г. — 1185. Продолжалась даже издательская деятельность: в 1943 г. был издан сборник «Военный следователь на фронте».

Сразу после освобождения Украины возобновили свою работу институты судебной экспертизы в Киеве, Харькове и Одессе¹.

Историю криминалистики в послевоенные годы характеризуют несколько факторов: изменение ее географии, рост кадров криминалистов, разработка общей теории криминалистики. Изменение географии криминалистики проявилось прежде всего в расширении сети криминалистических учреждений. Еще до конца войны, в 1944 г., в Москве возникла Центральная криминалистическая лаборатория НКЮ, вошедшая в 1946 г. в состав Всесоюзного института юридических наук. В течение последующих нескольких лет аналогичные лаборатории были созданы в Волгограде, Казани, Свердловске, Саратове и ряде других городов РСФСР. Начало созданию региональных лаборато-

¹ Подробнее см.: Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., Изд-во ЛГУ, 1975.

рий было положено в Ленинграде, в 1948 г. здесь была открыта Центральная научно-исследовательская криминалистическая лаборатория. В 1950–1951 гг. криминалистические лаборатории были организованы в столицах Казахской, Узбекской, Грузинской, Белорусской, Латвийской республик. Вслед за этим в разные годы возникли криминалистические лаборатории в столицах Армянской, Азербайджанской, Литовской, Таджикской, Киргизской и Эстонской республик. Одновременно в стране шло создание научно-исследовательских институтов. В 1946 г. в Москве был открыт Научно-исследовательский институт криминалистики МВД СССР. В 1949 г. аналогичный институт был создан при Прокуратуре СССР. В 1957–1961 гг. ряд лабораторий в союзных республиках был преобразован в научно-исследовательские институты судебных экспертиз. Первым в 1957 г. возник институт в Алма-Ате, в 1958 г. — в Ташкенте, в 1959 г. — в Минске, в 1961 г. — в Вильнюсе и Баку. В 1962 г. на базе Центральной криминалистической лаборатории в Москве был создан Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, преобразованный позднее во Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который наряду с другими функциями осуществлял координацию и методическое руководство сетью периферийных криминалистических учреждений, входящих в систему Министерства юстиции СССР.

В прокуратурах республик, краев и областей с 1950 г. стали создаваться кабинеты криминалистики. В штат прокуратур были введены должности прокуроров-криминалистов. Значительно расширилась сеть криминалистических подразделений в системе МВД. В местных органах были созданы экспертно-криминалистические отделы, отделения и группы, а в самом министерстве в 1982 г. образовано экспертно-криминалистическое управление.

С расширением сети криминалистических учреждений и юридических вузов тесно связан рост кадров криминалистов. Этот фактор особенно наглядно проявился в среде кадров криминалистов высшей квалификации — докторов наук. В довоенные годы ученую степень доктора наук имел лишь один из криминалистов — С.А. Голунский. В годы войны еще один из них стал обладателем этого ученого звания — Н.В. Терзиев. В 1947–1950 гг. число докторов возросло только на шесть человек (И.Н. Якимов, С.М. Потапов, А.И. Винберг, С.П. Митричев, М.П. Шаламов, С.И. Тихенко). Зато в 1960–1970 гг. их количество увеличилось уже на 28 человек. В последние годы рост кадров криминалистов высшей квалификации продолжался, хотя и в несколько замедленном темпе. Важно при этом отметить, что среди криминалистов высшей квалификации в ряде республик появились представители национальных кадров.

Развитие общей теории криминалистики до сих пор не завершено, хотя начало ее и формирование было положено еще при эмпирическом подходе к созданию криминалистики. Уже в ранних работах С.М. Потапова, В.И. Громова и И.Н. Якимова наряду с отдельными ошибочными положениями содержались элементы теории криминалистики. «Общая теория криминалистики

в ее современном виде, — пишет А.А. Эйсман, — представляет преимущественно учение о методах раскрытия преступлений и доказывания. В составе общей теории криминалистики первой по времени возникновения и по степени зрелости должна быть названа теория идентификации, положения которой носят универсальный характер для всей криминалистики.¹

На необходимость создания общей теории криминалистики еще в 1947 г. указал А.И. Винберг. Особенно заметный вклад в ее формирование внес Р.С. Белкин, посвятивший этой теории отдельный том в трехтомном курсе криминалистики.

Раскрывая понятие и методическое значение общей теории криминалистики, Р.С. Белкин пишет, что это система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов, это научное отражение всего предмета криминалистики. Она является методологической основой криминалистики.²

Созданию общей теории криминалистики предшествовала глубокая разработка отдельных ее проблем. Получили развитие учение о предмете, методах и системе криминалистики (А.И. Винберг, С.П. Митричев, Р.С. Белкин, Ю.И. Краснобаев, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, А.А. Эйсман и др.), теоретические проблемы криминалистики (И.Ф. Пантелеев), теория криминалистической идентификации (С.М. Потапов, Н.В. Терзиев, М.Я. Сегай, В.Я. Колдин, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.А. Эйсман, Н.А. Селиванов, Т.А. Седова и др.), проблемы криминалистической техники (Н.А. Селиванов, А.А. Леви, Г.И. Грамович, В.И. Гончаренко, В.С. Митричев и др.), проблемы криминалистической тактики (А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева, А.М. Ларин, Н.И. Порубов, Л.Е. Ароцкер, В.И. Попов, В.П. Колмаков и др.), проблемы методики следствия (З.Г. Танасевич, И.А. Возгрин, В.А. Образцов, А.Н. Колесниченко, В.Ф. Зудин и др.).

В послевоенные годы, а особенно в последние десятилетия в криминалистике сложился ряд новых важных научных направлений, отражающих современные достижения науки и практики. Были проведены глубокие разработки в таких областях, как раскрытие преступлений (И.Ф. Герасимов, В.Ф. Робозеров и др.), моделирование (И.М. Лузгин, Г.А. Густов, М.Н. Хлынцов и др.), применение в криминалистике ЭВМ и математических методов (Н.С. Полевой, Р.М. Ланцман, Л.Е. Ароцкер, Н.А. Селиванов, З.И. Кирсанов и др.), теория и практика тактических операций (А.В. Дулов, В.И. Шиканов и др.), криминалистическое учение о личности преступника (П.П. Цветков, Н.Т. Ведерников, Ф.В. Глазырин и др.), криминалистическая виктимология (Л.В. Франк, В.С. Бурданова, В.М. Быков, В.И. Шиканов и др.), судебная микрология (М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина и др.), судебная одорология (А.И. Винберг, М.В. Салтевский, В.И. Шиканов и др.), судебная экспертология (А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская и др.), габитоскопия (В.А. Снетков), учение о навы-

¹ См. Советская криминалистика: Теоретические проблемы / Под ред. Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Эйсмана. М., 1978. С. 28.

² Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1977. Т. 1. С. 163.

ках (Г.А. Самойлов). Некоторые научные направления — судебная психология (А.Р. Ратинов, А.В. Дулов, В.Л. Васильев), логика следствия (А.А. Эйсман, И.М. Лузгин) — превратились в самостоятельные отрасли знания и отпочковались от криминалистики.

В 1977–1978 гг. вышел в свет трехтомный «Курс советской криминалистики» Р.С. Белкина.¹ В первом томе изложена общая теория советской криминалистики, во втором — частные криминалистические теории, в третьем — криминалистические средства, приемы и рекомендации.

Курс носит не академический, а проблемный и острополемиический характер. В нем автор анализирует, спорит, прогнозирует, выдвигает новые идеи, формулирует рекомендации. Именно такой характер науки соответствует тому этапу развития, который криминалистика переживает в настоящее время.

Криминалистика в странах, ранее входивших в СССР. До распада СССР в 1991 г. развитие и становление криминалистики в 16 республиках, входивших в его состав, развивались в едином русле. В настоящее время развитие науки и практики в странах, ратифицировавших Устав Содружества Независимых Государств (СНГ) (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), странах тесно связанных с Содружеством (Туркмения и Украина), а также в странах, не входящих в Содружество (Грузия, Латвия, Литва и Эстония), все больше отходит от прежних тесных связей между научными коллективами, сменяясь дифференцированным подходом к организации научно-исследовательской деятельности.

Преемственность традиций сохраняется в Республике Беларусь, где проблемы криминалистики решаются в Академии МВД Республики Беларусь, Научно-исследовательском институте проблем криминологии, криминалистики, судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусском и Гродненском государственных университетах.

В Азербайджанской республике существует Азербайджанский НИИ проблем криминалистики, судебной экспертизы и криминологии.

В Республике Казахстан значительно изменился состав криминалистов. Научно-исследовательская деятельность ведется научными сотрудниками и практическими работниками правоохранительных органов республики.

Сохранились кадры квалифицированных ученых-криминалистов в республиках Армения, Грузия и Узбекистан.

В странах Балтии произошли существенные изменения в структуре правоохранительных структур, сопровождавшиеся пересмотром научных воззрений в области криминалистики.

В целом можно сказать, что национальные криминалистические школы стран, входящих в СНГ, в основном сохранили научные традиции криминалистики, научные кадры и принципиальные базовые положения российской научной школы.

¹ Белкин Р.С. Указ. соч. Т. 1. 1977; Т. 2. 1978; Т. 3. 1979.

Глава 5

Криминалистика за рубежом

Основные тенденции развития

Криминалистика в зарубежных странах, подчиняясь общим закономерностям развития науки, возникла как совокупность элементарных представлений о способах отыскания преступника. Ее первоосновой являлись не научные обобщения, а многовековая практика расследования. Однако начиная с последней четверти XIX в. под влиянием революционных перемен в естествознании эмпирические сведения криминалистов-практиков стали трансформироваться в отдельные элементы научного криминалистического знания.

В каждой стране этот процесс имел свои особенности. Австрийские и немецкие криминалисты, разделяя взгляды Г. Гросса о вспомогательном характере криминалистики по отношению к уголовному праву, понимали ее как синтез технических средств и тактических приемов расследования. Криминалисты романских и англоязычных стран, унаследовав идеи А. Бертильона, видели в ней лишь полицейскую технику. Вместе с тем магистральный путь для криминалистики всех западных стран был единым: она двигалась вперед как прикладное научное знание с главной, подчиняющей себе все остальное целью — создание высокоэффективной техники полицейского расследования.

Теории, воплощающие подобные подходы, немало пережили своих создателей. И сегодня последователи Г. Гросса включают в криминалистику обширные области уголовного права и криминологии, а французские, английские и американские авторы считают ее лишь технической наукой, лишенной какой-либо связи с правом. Это негативно сказывается на развитии криминалистики: включение в ее предмет обширных областей криминологии и уголовного права лишает ее необходимой определенности, а отрицание правового характера криминалистики оставляет исследователей и практиков без точных правовых ориентиров при определении допустимости использования тех или иных методов в уголовном судопроизводстве. Вследствие этого криминалистическое расследование в западных странах нередко превращается в «суррогат», подменяющий криминалистическую деятельность по расследованию методами полицейской разведки (слежка, электронное наблюдение, деятельность тайных агентов, осведомителей и др.) с применением приемов,

весьма далеких от подлинной науки (оккультизм, «ясновидение») либо откровенно противозаконных («сыворотка лжи» и др.)¹.

Следует, однако, признать, что в сравнении с восточноевропейскими странами развитие криминалистики Запада в разработке и практическом использовании новых средств, приемов и методов криминалистической техники, судебной химии и биологии шло опережающими темпами. Это обусловлено, в частности, более ранним развитием тех институтов западноевропейского буржуазного права, которые внесли в уголовный процесс состязательное начало. Желание одержать победу в суде стимулировало участников процесса, обвинение и защиту к активному использованию в судебной процедуре новейших достижений научно-технической мысли.

В немалой степени данному процессу способствует и то обстоятельство, что руководители правоохранительных органов и криминалистических учреждений западных стран постоянно стремятся идти в «ногу с веком», чутко реагировать на все важные открытия в области науки и техники. Прогрессивное развитие криминалистической техники, постоянное использование новейших достижений в области розыска и идентификации в развитых капиталистических странах основано и на мощной материальной, финансовой, организационной поддержке правоохранительных и криминалистических учреждений со стороны государства и общества, давно следующих формуле древних: «Ничто не обходится обществу так дорого, как дешевая юстиция».

Высокая техническая оснащенность криминалистического расследования, активное использование новейших достижений научно-технической революции, умение заинтересовать и вовлечь в сферу новейших криминалистических исследований крупных ученых в области физики, химии, биологии, математики и других наук, создают необходимые предпосылки для успешной реализации чрезвычайно перспективных направлений научных исследований, таких как: 1) компьютеризация процесса розыска, расследования и основных видов экспертных исследований; 2) совершенствование систем идентификации по волосам, крови, запаху, голосу и т.д.; 3) развитие новейших систем радио- и видеосвязи, адаптированных к целям и условиям криминалистического расследования и защищенных от глушения или перехвата; 4) создание современных видов «несмертельного оружия»; 5) переоснащение новейшей криминалистической и розыскной техникой наземных, водных и воздушных транспортных средств.

Приоритетным направлением деятельности правоохранительных и криминалистических учреждений развитых капиталистических государств является компьютеризация расследования, т.е. широкое использование электронно-вычислительной техники для собирания, переработки и хранения

¹ *Arons R.* Hypnosis in Criminal Investigation. New York, 1967; *Николайчик В.М.* США: полицейский контроль над обществом. М., 1987.